

# 爱数备份系统维保合同

SMPI-采购-2022-425

甲方：金光纸业(中国)投资有限公司  
地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层  
电话：021-22839632；13371902031  
联系人：宋龙海

乙方：上海凯远网络科技有限公司  
地址：上海市静安区灵石路 718 号大宁中心广场 A8-8209  
电话：13764115776  
委托代理人：刘想珥  
电子邮件：[vivianliu@caryon.net](mailto:vivianliu@caryon.net)

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，在充分磋商的基础上就产品服务购销事宜达成一致并签署本合同，以资双方共同遵照履行。

## 一、 合同标的

### 1、 产品清单及价格

| 序号          | 产品名称       | 产品描述                         | 维保周期                      | 未税单价<br>元/年 | 未税总价      | 税率 |
|-------------|------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----|
| 1           | 爱数备份系统原厂维保 | 30T 备份数据原厂维保及技术支持服务          | 2022/07/26-<br>2025/07/31 | ¥ 43,200    | ¥ 129,600 | 6% |
| 含税 (6%) 合计: |            | ¥ 137,376. 大写: 壹拾叁万柒仟叁佰柒拾陆元整 |                           |             |           |    |

- 具体服务内容以附件《爱数备份系统维保要求》为准。
- 以上服务是卖方应买方的要求而定购的专用服务，除非取得生产厂家的书面许可，否则在合同签订后买方不得更改最终用户的名称，不得拒收服务。

张

## 二、 产品质量及包装标准

- 1、乙方交付的本合同中产品为原厂正规产品，是软件原厂授权在中国地区销售使用的正版软件及服务。
- 2、乙方交付的产品质量、原厂售后服务及包装标准（如有）按原厂标准执行。

## 三、 交付时间、交付方式及收货信息

- 1、交付方式：每年交付；乙方将原厂的维保生效文件以邮件方式发送到甲方指定邮箱地址。
- 2、交付时间：  
第一年：乙方在本合同签订后 5 个工作日内交付；  
第二年及第三年：乙方分别于第一年和第二年的维保期届满前 5 个工作日内交付；
- 3、收货信息：
  - 1) 甲方指定邮箱地址：songlonghai@app.com.cn
  - 2) 甲方指定收货人及联系电话：宋龙海 13371902031。
  - 3) 甲方指定交货地点：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 65F。
- 4、运送方式：☐ 汽运； ☐ 铁路； ☐ 空运； ☒ 其他\_\_\_\_\_（可选）；
- 5、运输费用：至交付地点的运费由卖方承担，因未及时通知乙方变更交货地点而增加的费用由甲方负担。

## 四、 验收及异议：

- 1、甲方根据本合同第一条约定的产品名称、规格描述和数量，在收到产品起 5 个工作日内，按照原厂提供的技术标准和要求对产品进行安装、调试和运行等后验收。
- 2、若甲方对乙方交付的产品有异议，应在产品交付后 5 个工作日内以书面形式提出，乙方应在接到异议后按照甲方要求的时间免费为甲方及时进行补充或更换软件产品，并再次交甲方验收。以此类推，乙方交付的产品经甲方三次验收仍不合格的，甲方有权单方面终止本合同，乙方应全额退换甲方已支付的全部费用。如因乙方原因导致软件产品不能按时交付使用而影响甲方业务或项目进度的，乙方应按照本合同约定承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的直接损失。如在产品交付后 5 个工作日内甲方未向乙方提出书面异议的，视为产品验收合格。

## 五、 结算方式及期限

- 1、支付方式：☐ 支票； ☐ 现金； ☒ 电汇； ☐ 期票；
- 2、发票类型：☒ 增值税专用发票； ☐ 增值税普通发票。
- 3、本合同总金额：¥137,376 元；双方约定，采用以下 b 方式付款：
  - a、本合同产品交付通过甲方验收后，并甲方收到乙方开具的增值税专用发票之日起 60 日内支付本合同约定的 100% 产品款项，即\_\_\_\_\_，大写：

张

b、分三次支付，每年支付。

第一年（2022/07/26-2023/07/31）：甲方收到乙方交付的本合同第一条产品并验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到乙方开具的增值税专用发票后60个自然日内向乙方支付维保款项，即¥45,792元，大写：人民币肆万伍仟柒佰玖拾贰元。

第二年（2023/08/01-2024/07/31）：甲方收到乙方交付的本合同第一条产品并验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到乙方开具的增值税专用发票后60个自然日内向乙方支付维保款项，即¥45,792元，大写：人民币肆万伍仟柒佰玖拾贰元。

第三年（2024/08/01-2025/07/31）：甲方收到乙方交付的本合同第一条产品并验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收到乙方开具的增值税专用发票后60个自然日内向乙方支付维保款项，即¥45,792元，大写：人民币肆万伍仟柒佰玖拾贰元。

4、乙方账户信息：

开户银行：工行上海市中兴支行

开户地址：上海市静安区灵石路718号D6幢209室

帐号：1001296419300113068

税号：91310106781890754H

乙方应确保以上收款信息完全正确，如有变更乙方应在变更后5个工作日内书面告知甲方，否则因未告知或及时告知产生的后果及责任概由乙方自行承担。

5、甲方的开票信息：

户名：金光纸业（中国）投资有限公司

开户行：中国银行上海市分行营业部

账号：445559214676

税号：91310000710920434A

地址：上海市长宁区娄山关路533号31楼

电话：021-22838888

6、当由于乙方原因导致甲方付款失败或者逾期时，甲方的付款义务作相应顺延，甲方无需就此承担任何违约责任或赔偿责任，且乙方仍应按照本合同约定履行义务。

## 六、 所有权与风险转移

1、在甲方支付款项之前，本合同中产品的所有权归乙方所有。

2、产品的风险责任自通过甲方验收之日起转移至甲方。

## 七、 违约责任：

张

- 1、若乙方延迟交货，乙方应向甲方支付违约金，违约金每日按逾期未交付产品款项的千分之一计算，但至多不超过合同总价。延迟交付超过 30 日的，甲方有权书面通知乙方解除合同。由于乙方原因造成供货不能或供货迟延的，乙方应承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
- 2、若甲方延迟付款，应向乙方支付违约金，违约金每日按照逾期未付款项的千分之一计算，但至多不超过合同总价。逾期付款超过 30 日的，乙方有权单方面解除本合同并要求甲方赔偿乙方因此产生的损失。
- 3、乙方未能在合同有效期内始终具备履行本合同所需的充分、合法、有效的授权导致甲方按照本合同约定使用软件产品被任何第三方主张权利、追诉、提起行政投诉、被采取行政措施（包括不限于行政通知/调查/处罚等）、被司法追究的，乙方应负责处理并承担因此产品的所有费用；同时甲方有权单方面解除本合同，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
- 4、乙方保证向甲方交付的本合同项下产品，具备符合原厂所承诺的功能，可实现甲方签订本合同之目的。甲方对乙方交付之软件产品的验收合格，仅可被视为甲方确认该软件产品在验收合格之时可达到原厂所承诺的功能，但甲方的签署验收并不免除乙方在本合同有效期内为甲方提供技术支持、售后服务以确保软件产品始终具备可用性的义务，否则乙方仍应承担由此给甲方造成的直接损失的赔偿责任。
- 5、乙方知悉并确认，其在本合同项下向甲方交付的软件产品可供甲方及甲方关联公司使用，乙方应确保甲方及其关联公司使用本合同内软件产品不受任何第三方追诉或索赔。
- 6、本合同有效期内，若乙方提供的服务未达到约定的要求（大于等于 3 次），甲方有权单方面解除本合同而不需要承担任何违约责任，乙方应全额退换甲方已支付而未使用的费用（如有），甲方因此遭受损失的，乙方应进行赔偿。
- 7、双方依本合同应负之责任范围，仅限于直接损失，不包含营业损失、预期利润损失或其它间接损失，且累计最高赔偿金额（违约金金额）以合同金额为限。

## 八、 保密条款

- 1、任何一方应将本合同及本交易中的所有细节，双方之间的相互联系及提供的全部文件作为秘密资料对待，除为履行本合同和实现本合同之目的外，未经另一方的事先书面批准，不得直接或间接向本合同的甲乙双方之外的任何第三方泄露，但为了本合同之目的而向有关政府部门、中介或法律服务机构等机构做出的披露则不受此限制。如因一方泄露本合同内容而造成对方损失的，则由透露方承担全部损失。
- 2、本合同保密条款具有独立性，不论本合同因何种原因终止，本保密条款对甲乙双方仍然有效。

## 九、 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免且对一方当事人造成重大影响



的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾、风暴、重大疫情等，以及社会事件如战争、动乱、政府行为、政府禁令（包括原厂/原厂委托的第三方服务商/甲方/乙方所在地政府作出的任何禁令）等。对于任何不可抗力因素，致使协议一方未能履约的，该方将不承担任何责任。

## 十、 争议处理

甲乙双方在履行本合同时发生争议，应首先通过友好协商解决，若协商不成的，任何一方均可提交至上海仲裁委员会进行仲裁，仲裁是一裁终局的，对双方均有约束力。由仲裁败诉方承担本次仲裁产生的公证调查费、仲裁费、律师费、差旅费等实际产生的费用。

## 十一、 其它

- 1、本合同自甲乙双方盖公章或合同章后生效。本合同于双方履行完毕各自在本合同项下的义务后终止。
- 2、非经双方协商同意，任何一方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章予以确认。如双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。
- 3、本合同附件与本合同具备同等法律效力；若附件内容与本合同不一致，以本合同为准。
- 4、双方按照本合同须向另一方送达任何文件或通告，如以邮寄、传真、直接送达等方式寄至本合同所列另一方的地址或另一方以书面通知的任何其它地址，将在上述文件或通知发出后3个工作日后被视为已送达。
- 5、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方： 金光纸业（中国）投资有限公司

（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人

（或授权代表人）签字： \_\_\_\_\_

签定时间：2022年 9月 22日

乙方： 上海凯远网络科技有限公司

（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人

（或授权代表人）签字： \_\_\_\_\_

签定时间：2022年   月   日

张

## 附件一：爱数备份系统维保要求

运维支持服务的范围：

金光纸业白玉兰爱数爱数备份软件 6.0 (Version: 6.0.28.0.4727, 30T 重删代理)，相关许可组件见附图：



| 授权码                                 | 类型    | 授权模块     | 激活状态 | 绑定 | 激活时间                | 到期时间 |
|-------------------------------------|-------|----------|------|----|---------------------|------|
| ABDED-9PHDJ-NT75W-X8070-B828D-ZN6FH | 正式授权码 | 重复数据删除代理 | 激活   | -- | 2020-06-24 13:16:35 | 永久   |
| ABCY2-A424Z-64Z3G-RGG0C-XBZ2L-645PD | 正式授权码 | 容量代理20TB | 激活   | -- | 2018-03-06 13:37:33 | 永久   |
| ABCAY-EJHA6-GXQ2H-AN0X1-9ZBUF-0C4MV | 正式授权码 | 容量代理2TB  | 激活   | -- | 2018-03-06 13:36:08 | 永久   |
| ABCAY-DGJ86-2B83J-1ZWSV-B459D-8HBKN | 正式授权码 | 容量代理2TB  | 激活   | -- | 2018-03-06 13:36:43 | 永久   |
| ABCAY-DKRD9-Z512J-AW1X3-6ZHXF-2DHH6 | 正式授权码 | 容量代理2TB  | 激活   | -- | 2018-03-06 13:36:53 | 永久   |
| ABCAY-8CMB8-5BTQW-Z8HWU-TSV3E-4D4HQ | 正式授权码 | 容量代理2TB  | 激活   | -- | 2018-03-06 13:36:15 | 永久   |
| ABCAY-16RE5-C3DSB-HLT1B-AAT49-KMAEL | 正式授权码 | 容量代理2TB  | 激活   | -- | 2018-03-06 13:36:36 | 永久   |
| ABSFB-94M52-R65V0-LKJLV-SESP5-QXM1V | 正式授权码 | 企业版软件基本件 | 激活   | -- | 2018-03-06 13:35:44 | 永久   |

运维支持服务的事件类型：

7×24 小时紧急上门运维支持服务 运维支持服务的要求：

1. 原厂仅接受金光指定负责人提出的运维支持服务请求，并根据事件类型在规定的时间内响应并投入工作。
2. 事件类型由金光指定负责人定义，原厂不可随意更改金光提出的事件类型。
3. 金光有权根据实际情况要求更换或者直接指定参与运维支持服务的原厂人员。
4. 原厂人员每完成一个服务请求后，需当日向金光提供与之相关的服务工单，且需经金光指定负责人签字确认。
5. 金光提出上门服务请求后，原厂人员需在不迟于双方约定的时间前抵达金光上海总部办公室并投入工作。
6. 原厂保证在 72 小时内完成金光提出运维支持请求。
7. 维保服务的响应时间

预定事件上门服务：金光提出该类型服务请求后，原厂需在不迟于双方约定的时间前响应并投入工作。

紧急事件上门服务：金光提出该类型服务请求后，原厂需在 4 小时内响应并投入工作。